
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

FIESTALOK

Les présentes conditions générales de location régissent l'activité de la société **FiestaloK**, SAS en formation, spécialisée dans la location de matériel festif (structures gonflables, photobooths, matériel de sonorisation et d'éclairage, mobilier, etc.).

Elles s'appliquent à tous nos clients : particuliers, entreprises, associations et collectivités.

Article 1 : Objet

FiestaloK propose la mise à disposition temporaire de matériel événementiel. La signature d'un devis ou le paiement d'un acompte entraîne l'adhésion totale et sans réserve du client aux présentes conditions.

Article 2 : Réservation et Règlement

La réservation est validée dès réception du devis signé et d'un acompte de 30 % du montant total. À défaut d'acompte, la signature du devis engage fermement le client. En cas de désistement, une indemnité de 30 % reste due. Le solde doit être réglé au plus tard lors de la mise à disposition du matériel. Pour les professionnels, des délais de paiement peuvent être accordés selon les mentions portées au devis.

Article 3 : Annulation

Toute annulation intervenant moins de 30 jours avant l'événement entraîne la facturation de l'intégralité de la prestation, sauf cas de force majeure prouvé. Les intempéries ne sont pas considérées comme un motif d'annulation automatique sans frais.

Article 4 : Caution et Responsabilité

Bien que FiestaloK puisse choisir de ne pas encaisser de caution systématique, le client est contractuellement responsable de l'état du matériel. En cas de dégradation, casse, perte ou vol, FiestaloK facturera au client les frais de remise en état ou le remplacement à la valeur à neuf du matériel.

Le client devient responsable du matériel dès sa mise à disposition et jusqu'à sa restitution complète. Il est également responsable des utilisateurs, des dommages corporels, matériels ou immatériels pouvant survenir pendant la durée de location. Le client certifie être couvert par une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés au matériel loué, aux utilisateurs et aux tiers. FiestaloK pourra demander une attestation d'assurance à tout moment.

Article 5 : Livraison et Mise à disposition

La livraison s'entend au rez-de-chaussée ('au cul du véhicule'). Toute manutention complexe ou installation non prévue au devis initial sera facturée en supplément. Le client est tenu de contrôler le matériel dès sa réception et de signaler tout défaut immédiat.

Tout retard dans la restitution du matériel pourra entraîner une facturation supplémentaire calculée selon le tarif journalier en vigueur.

Article 6 : Usage et Sécurité

Le client assume la garde juridique du matériel dès sa réception. Il s'engage à l'utiliser de manière prudente et conforme aux consignes techniques transmises (notamment pour les photobooths et les jeux gonflables). Toute modification ou sous-location du matériel est interdite.

Les structures gonflables doivent être surveillées en permanence par un adulte responsable. Le client s'engage à respecter les capacités maximales indiquées ainsi que les consignes de sécurité transmises par FiestaloK. La responsabilité de FiestaloK ne pourra être engagée en cas de mauvaise utilisation du matériel, de surveillance insuffisante ou de non-respect des consignes de sécurité.

Article 7 : Vigilance Météorologique

Le client s'engage à surveiller les conditions météo. Pour les structures gonflables, l'usage doit cesser immédiatement dès que le vent atteint 38 km/h. En cas d'alerte, le client doit évacuer et sécuriser les installations. FiestaloK décline toute responsabilité en cas de sinistre lié au vent ou à la foudre si les consignes d'évacuation n'ont pas été

suivies.

En cas de pluie, d'orage, de fortes rafales ou de conditions météorologiques présentant un risque pour la sécurité, les structures gonflables doivent être immédiatement évacuées et la soufflerie coupée sans délai.

Article 8 : Publicité et Droit à l'image

FiestaloK s'autorise à photographier ses installations sur le lieu de l'événement à des fins promotionnelles (site web, réseaux sociaux), sauf demande contraire expresse et écrite du client avant l'événement.

Article 9 : Fiscalité

TVA non applicable – article 293B du CGI. (À ajuster selon le régime fiscal définitif de la SAS).

Article 10 : Litiges

Tout différend relatif à l'exécution du contrat sera porté devant les tribunaux compétents du siège social de la société FiestaloK.

Conditions spécifiques – Structures gonflables

Il est interdit de déplacer la structure gonflable, de retirer les ancrages ou de modifier les systèmes de fixation. Le client s'engage à maintenir en permanence tous les dispositifs de sécurité et de fixation installés par FiestaloK.

Conditions spécifiques – Photobooth

Le client est responsable de toute mauvaise manipulation du photobooth. Le matériel doit être protégé de la pluie, de l'humidité et de toute projection liquide.

Conditions spécifiques – Matériel électrique

Toute utilisation extérieure sans protection adaptée est interdite. Le client s'engage à utiliser des branchements conformes et sécurisés, à éviter toute surcharge électrique et à protéger le matériel contre la pluie et l'humidité.

La signature du devis ou le paiement de l'acompte vaut reconnaissance par le client avoir pris connaissance des consignes de sécurité et s'engager à les respecter.